

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
אלי דלל
משה סעדה
ניסים ואטורי
צביקה פוגל
לימור סון הר מלך
אוריאל בוסו
אברהם בצלאל
יוסף טייב
אופיר כץ
גילה גמליאל

1058/25/פ

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (ניכוי ריבית על משכנתה וסיוע ברכישת דירה), התשפ"ג–2022

הוספת סעיף 17א. 1. בפקודת מס הכנסה¹, אחרי סעיף 17 יבוא :

"ניכוי ריבית על 17א. (א) לשם בירור הכנסתו החייבת של יחיד שהוא משכנתה בעל דירה המשמשת למגוריו, תנוכה הריבית ששילם באותה שנת מס על הלוואה שנטל לצורך מימון רכישת אותה דירה, ובלבד שהתקיימו כל אלה :

(1) הנישום הוא תושב ישראל ;

(2) אין בבעלותו של הנישום או בבעלות בן זוגו או ילדיו הסמוכים על שולחנו ושטרם מלאו להם 18 שנים – למעט ילד נשוי, דירת מגורים נוספת ;

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.

(3) מחיר הדירה שבגינה נלקחה
ההלוואה אינו עולה על 1,700,000 שקלים
חדשים וההלוואה אינה מהווה יותר מ-75%
מערך הדירה;

(4) במסגרת ניכוי זה, לא ינוכו מהמס
שחייב היה הנישום לשלם, יותר מ-10,000
שקלים חדשים בשנה;

(5) הניכוי יינתן רק למי שהוא זכאי
כהגדרתו בחוק הלוואות לדיור, התשנ"ב –
1992², ביום חתימת החוזה על הדירה;

(6) בסעיף זה – "הלוואה" – כל הלוואה
שניתנה על ידי תאגיד בנקאי או על ידי
מבטח כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים
פיננסיים (ביטוח), התשמ"א–1981³, לשם
רכישת דירת מגורים יחידה.

(ב) שר האוצר, באישור ועדת הכספים של
הכנסת, רשאי להתקין תקנות לעניין סעיף זה
ולפיהן, בין היתר, רשאי הוא לשנות את הסכום
הקבוע בסעיף קטן (א)(3).

(ג) שר האוצר, בהתייעצות עם שר הבינוי
והשיכון, יקבע מענק שיינתן ליחיד שנטל הלוואה
לצורך מימון רכישת דירה המשמשת למגוריו
ועומד בתנאים כאמור בסעיף קטן (א), אשר
משכורתו אינה מגיעה לסף המחייב תשלום מס
הכנסה; גובה המענק לא יפחת משלושים אחוזים
מסך כל הריבית המשולמת בגין ההלוואה שנטל,
והוא ישולם על ידי משרד הבינוי ושיכון לתאגיד
הבנקאי או למבטח שנתן את ההלוואה.

תחילה ותחולה 2. תחילתו של חוק זה ביום פרסומו, והוא יחול על הלוואות שניטלו לאחר יום זה ואילך.

² ס"ח התשנ"ב, עמ' 246.

³ ס"ח התשמ"א, עמ' 208.

דברי הסבר

מטרת הצעת חוק זו היא לסייע לזוגות צעירים ולרוכשי דירות לראשונה בקניית דירתם בדגש על סיוע לזכאי משרד הבינוי ולאזור עדיפות לאומית. כדי לסייע לאזרחים המעוניינים לרכוש דירה ואינם מגיעים לסף המס, מוצע לקבוע כי שר האוצר, בהתייעצות עם שר הבינוי והשיכון, יקבע מענק מיוחד, שיינתן לרוכשי דירות אשר אינם מגיעים לסף המס המינימלי ולכן לא נהנים מההכרה בריבית המשולמת כהוצאה. דווקא כיום, כשהמדינה גובה מס גם על רווחי הון, יש הצדקה מלאה להכיר בהוצאות הריבית המשולמת על ידי אזרחי המדינה לרכישת דירה, שהיא נכס הוני. ההכרה בריבית המשולמת כהוצאה תיתן דחיפה משמעותית לענף הבנייה ותוביל להגברת הצמיחה והתעסוקה במשק. הגברת מכירת הדירות תייצר הכנסות רבות נוספות לאוצר המדינה, ממס הרכישה שישולם על ידי הקונים וממס ההכנסה שישולם על ידי הקבלנים שמכירותיהם יגדלו.

נוסף על כך, הניכוי יקל במיוחד על זוגות צעירים, עולים חדשים ומעוטי יכולת אשר הם האוכלוסיות החוות קשיים הן בתחום הדיור והן בתחום הכלכלי. כמו כן, הניכוי יצמצם את תופעת משקי הבית שאינם עומדים בהחזרי המשכנתא ויעודד עבודה ודיווח על הכנסות.

עלות ההסדר המוצע תמומן על ידי העלייה בהכנסות ממסים שייגבו כתוצאה מהגדלת כמות הדירות הנמכרות וכן מהרזרבה הכללית באוצר.

הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת איימן עודה וקבוצת חברי הכנסת (פ/3785/24).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)